PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución ministerial: Registro Nacional y formación de cuidadoras y cuidadores domiciliarios de personas mayores

Crea un registro nacional voluntario y público de cuidadoras y cuidadores domiciliarios con formación certificada, fija el trayecto formativo mínimo y su actualización, permite certificar la experiencia previa y promueve el empleo registrado en el régimen de casas particulares.

Propuesta 83: Más lugares de cuidado y licencias para madres y padres
Cuándo: Fase II (red de cuidados, propuesta 83)
Trámite: No aplica: resolución del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social (hoy Ministerio de Capital Humano). No pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 26.844 y sus modificatorias, la Ley N° 27.360, la Ley N° 25.326, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el envejecimiento de la población aumenta la demanda de cuidados domiciliarios de personas mayores, que hoy se cubre en gran medida con trabajo informal y sin formación específica.

Que el artículo 2° de la Ley N° 26.844, con las modificaciones de la Ley N° 27.802, incluye en el régimen del personal de casas particulares la asistencia personal y el acompañamiento y cuidado no terapéutico de personas.

Que la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Ley N° 27.360, reconoce en su artículo 12 el derecho de la persona mayor a un sistema integral de cuidados y compromete a los Estados Parte a diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores y a promover que los servicios de cuidado cuenten con personal especializado.

Que un registro voluntario de personas con formación certificada facilita a las familias y a los programas públicos encontrar cuidadoras y cuidadores idóneos, mejora la calidad del cuidado y promueve el empleo registrado.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes de este Ministerio.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello, EL MINISTRO DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase el Registro Nacional de Cuidadoras y Cuidadores Domiciliarios de Personas Mayores, en adelante «el Registro», en el ámbito de este Ministerio. La inscripción es voluntaria y gratuita.

ARTÍCULO 2°.- Finalidad. El Registro tiene por finalidad identificar a las personas con formación certificada para el acompañamiento y cuidado no terapéutico de personas mayores en su domicilio, en los términos del artículo 2° de la Ley N° 26.844, facilitar su contratación por las familias y por los programas públicos, y promover su empleo registrado.

ARTÍCULO 3°.- Requisitos. Pueden inscribirse las personas mayores de dieciocho (18) años que acrediten: a) la certificación del trayecto formativo del artículo 5° o de una formación reconocida como equivalente por este Ministerio; b) el certificado de antecedentes penales; y c) una declaración jurada sobre sus datos y su experiencia.

ARTÍCULO 4°.- Información pública. El Registro publica, con el consentimiento de la persona inscripta, su nombre, su localidad, su formación y su experiencia declarada. Los demás datos se protegen conforme la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 5°.- Trayecto formativo. El trayecto formativo en cuidados domiciliarios de personas mayores tiene una carga horaria mínima de doscientas cuarenta (240) horas, de las cuales al menos un tercio son prácticas supervisadas, y comprende como mínimo: a) envejecimiento y derechos de las personas mayores; b) higiene, confort y movilización; c) alimentación; d) acompañamiento en la toma de medicación indicada, sin administración de tratamientos; e) prevención de caídas y primeros auxilios; f) acompañamiento de personas con deterioro cognitivo; g) comunicación con la persona, su familia y el equipo de salud; h) prevención del maltrato; i) cuidado de quien cuida; y j) derechos y obligaciones del régimen de la Ley N° 26.844.

ARTÍCULO 6°.- Instituciones formadoras. El trayecto se dicta por universidades, institutos de formación profesional y organismos provinciales y municipales con los que este Ministerio celebre convenios, sobre la base de un plan de estudios aprobado por este Ministerio. La institución formadora emite la certificación.

ARTÍCULO 7°.- Reconocimiento de la experiencia. Las personas con experiencia acreditada en cuidados domiciliarios pueden obtener la certificación mediante una evaluación de sus saberes, sin cursar el trayecto completo, conforme las pautas que dicte este Ministerio.

ARTÍCULO 8°.- Gratuidad. La oferta formativa financiada por este Ministerio es gratuita para quienes la cursen.

ARTÍCULO 9°.- Actualización. La inscripción se mantiene vigente por tres (3) años y se renueva con la aprobación de un módulo de actualización.

ARTÍCULO 10°.- Empleo registrado. Este Ministerio informa a las familias que contraten a una persona inscripta sus obligaciones de registro y de pago conforme la Ley N° 26.844. La inscripción en el Registro no crea relación laboral con el Estado nacional.

ARTÍCULO 11°.- Convenios. Este Ministerio puede celebrar convenios con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y la obra social de jubilados y pensionados para que sus programas de cuidados domiciliarios utilicen el Registro y la formación de la presente.

ARTÍCULO 12°.- Suspensión y baja. Ante una denuncia fundada de maltrato o de incumplimiento grave, este Ministerio suspende en forma preventiva la publicación de la persona inscripta mientras se investiga, y dispone su baja si la denuncia se acredita, previo derecho de defensa.

ARTÍCULO 13°.- Informe. Este Ministerio publica cada semestre la cantidad de personas inscriptas por jurisdicción, las certificaciones emitidas, las instituciones formadoras y los convenios vigentes.

ARTÍCULO 14°.- Gastos. Los gastos que demande la presente se atienden con los créditos asignados a este Ministerio en la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 15°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.